

Урок 4. Образование — дополнительные отсрочки

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Отсрочки по обучению: срочная служба и мобилизация.

Урок 4. Образование — дополнительные отсрочки
Цель урока: дать юристу полное понимание, как правильно работать с клиентами по образовательным основаниям отсрочки от мобилизации. Вы узнаете, на какие статьи ссылаться, какие документы требовать, как действовать при отказе военкомата и как выстраивать защиту в суде.

1 Нормативная база

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

- П.15 ст. 108 – магистратура, как продолжение получения первого образования.
- Указ Президента от 24.09.22 № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации»

1. Категории образовательных отсрочек

2.1. Среднее профессиональное образование (СПО)

- Право на отсрочку при первом обучении в колледже (очная, очно - заочная форма).
- Сохраняется до окончания обучения.

2.2. Бакалавриат и магистратура

- Отсрочка при первом обучении на очной, либо очно-заочной форме.
- При переводе в другой вуз право сохраняется.

2.3. Магистратура

- Если бакалавриат окончен впервые и сразу поступили на магистратуру (очная либо очно-заочная форма), отсрочка сохраняется.
- Повторная магистратура отсрочку не даёт.

2.4. Аспирантура

– Отсрочка предоставляется на срок обучения.

- Основание — пп. б п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года

2.5. Перевод

- Перевод в другой вуз или смена специальности не лишают права на отсрочку, если обучение идёт на том же уровне впервые.

2.6. Получение высшего образования или средне-специального образования в образовательных организациях, расположенных на территориях инновационно-технологических центров

- очная или очно-заочная форма;
- это может быть второе или последующее образование;
- единого реестра образовательных организаций, расположенных на территориях инновационно-технологических центров на сегодняшний день нет. Основание — пп. в п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года

2.7. Духовные образовательные организации

- очная или очно-заочная форма по программам высшего и среднего профессионального образования
- дается отсрочка от мобилизации, даже если есть в наличии другие полученные образования.

Основание — пп. г п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Консультация

- Проверяем:
- форма обучения (должна быть очная, либо очно-заочная);
- первый ли это уровень образования для клиента;
- Формулируем вывод: отсрочка возможна или нет.

Шаг 2. Сбор документов

- Обязательные:
- справка-вызов (по форме Минобрнауки, заверенная вузом);
- приказ о зачислении;
- справка об обучении (форма для военкомата);
- студенческий билет.
- Дополнительно (для сложных случаев):
- приказ о переводе;
- договор на обучение.

Шаг 3. Заявление в военкомат

Пример формулировки:

«Прошу предоставить отсрочку от призыва (мобилизации) на основании пп. а п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года в связи с обучением в [название вуза], очная форма, приказ о зачислении № ____».

Шаг 4. Заседание комиссии

- Готовим клиента:
- военкоматы часто заявляют: «магистратура — это второе высшее».
- юрист должен парировать: «согласно п.15 ст. 108 ФЗ-273, магистратура — это отдельный уровень образования, а право на отсрочку предоставляется впервые на каждой ступени».
- Важно: клиент должен вести себя спокойно, опираться на документы.

Шаг 5. Обжалование отказа • Досудебка: жалоба в призывную комиссию субъекта (срок — 30 дней).

- Суд: административный иск по КАС РФ.
- Требуем признать отказ незаконным, приостановить мобилизацию.

1. Примеры из практики

Кейс 1. Магистратура после бакалавриата

Военкомат отказал, сославшись на «второе высшее». Юрист приложил п.15 ст. 108 ФЗ-273 + пп. а п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года. Суд встал на сторону клиента. Отсрочка предоставлена.

Кейс 2. Перевод в другой вуз

Военкомат отказал, считая это «новым поступлением». Юрист доказал: это тот же уровень образования. Клиент сохранил отсрочку.

1. Ошибки юристов

2. Не проверяют первый ли это уровень образования.
3. Прикладывают только справку об обучении, без приказа о зачислении.
4. Не учитывают, что заочная форма не даёт отсрочки.
5. Не заявляют меры предварительной защиты при обращении в суд.
6. Не знают о праве на отсрочку при поступлении в духовные образовательные организации и в учебные учреждения, расположенные на территориях инновационно-технологических центров.

7. При наличии высшего образования рекомендуют поступить в колледж на средне-специальное образование, считая это первым образованием.
8. Применяют к мобилизованным основания отсрочки по обучению, которые подходят только для призывников на срочную военную службу.

9. Финансовая сторона

- Консультация: 15 тыс. ₽.
- Сбор документов и заявление: 40–60 тыс. ₽.
- Досудебка: 80–100 тыс. ₽.
- Суд: 120–180 тыс. ₽.

Кратко по теме

- Отсрочка по образованию действует только на очной, либо очно-заочной форме и впервые на каждой ступени.
- Документы: справка-вызов, приказ о зачислении, справка о переводе.
- Магистратура и аспирантура — это отдельные ступени, а не «второе высшее».
- Отчисление — лишает права на отсрочку.
- Юрист должен сопровождать клиента пошагово: проверка → сбор документов → заявление → комиссия → обжалование.
- Основания отсрочки от мобилизации отличаются от оснований отсрочки от срочной военной службы; • Нельзя применять основания отсрочки по обучению призывников на срочную военной службы к призывникам по мобилизации. Отсрочка по обучению для срочников и для мобилизованных различаются.